



PUTUSAN

Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROMY SIANARYO, bertempat tinggal di STR Karya Selt, Blok HA-I/15, RT 017 RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H., C.L.A., C.P.C.L.E., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum FMP Law Office, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

NIPPON WIPER BLADE CO., LTD., yang diwakili oleh Direktur Utama, Hiromi Okugawa, berkedudukan di 311 Shimotakayanagi, Kazo-Shi, Saitama-Ken 347, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aga Pinantara, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pinantara and Partners (P&P), beralamat di The CEO Building, Lantai 12, Jalan TB Simatupang, Nomor 18C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek NWB serta variasi merek NWB untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;
3. Menyatakan merek NWB milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek "NWB" yang diajukan Tergugat dengan Nomor Daftar: IDM000482587 terdaftar dengan dilandasi itikad tidak baik oleh Tergugat;
5. Menyatakan merek "NWB" yang diajukan Tergugat dengan Nomor Daftar: IDM000482587 memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek "NWB" milik Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar merek NWB yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
7. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek "NWB" Tergugat dengan Nomor Daftar: IDM000482587;
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membatalkan merek Tergugat dengan Nomor Daftar: IDM000482587 dengan mencoret dari daftar umum merek dan berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menerima permohonan pendaftaran merek NWB yang dimohonkan oleh Penggugat selaku pemilik asli merek NWB;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatan rekonvensinya memohon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek yang digunakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara; atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik satu-satunya merek yang sah atas merek NWB serta variasi merek NWB untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan merek NWB milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek "NWB" yang diajukan Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 terdaftar dengan dilandasi itikad tidak baik oleh Tergugat;
5. Menyatakan merek "NWB" yang diajukan Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "NWB" milik Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar merek NWB yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
7. Membatalkan pendaftaran merek NWB milik Tergugat dengan Nomor Daftar: IDM000482587;
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk menghapus merek Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 dari daftar umum merek;

9. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk menerima permohonan pendaftaran merek NWB yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Romy Sianaryo tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 23 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 20

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6, PK-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-11, PK-12 adalah keadaan baru (*novum*);
2. Menyatakan putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata terhadap putusan kasasi Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Membatalkan putusan kasasi Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemohon pendaftar merek NWB yang beritikad tidak baik di Indonesia dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan merek NWB di Indonesia;
5. Menyatakan merek NWB milik Termohon Peninjauan Kembali dengan nomor permohonan pendaftaran yaitu D002016005087, D002016005085 dan D002016005083 adalah merek tidak terkenal;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik satu-satunya merek yang sah atas merek NWB di Indonesia;
7. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pendaftar merek NWB yang beritikad baik;
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menolak dan menghapus merek Termohon Peninjauan Kembali dengan nomor daftar D002016005087, D002016005085 dan D002016005083 dari daftar umum merek;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 23 Juli 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai novum yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti merek NWB milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah terdaftar terlebih dahulu di beberapa negara (*vide* bukti P-1a sampai dengan P-23) sejak tahun 1988 dan pendaftaran di Indonesia pada tanggal 2 Februari 2016 ditolak karena sudah ada pendaftaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di luar negeri;

Bahwa merek Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang didaftar di Indonesia mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yaitu pada:

- Kombinasi huruf NWB;
- Cara penulisan;
- Cara penempatan; dan
- Warna hitam, putih;

Sehingga tidak ada pembeda antara merek Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan merek Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Bahwa dengan adanya pendaftaran di luar negeri sejak tahun 1988, maka sejak saat itu dianggap Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Pemegang Hak Tunggal (*vide* bukti P-1a sampai dengan P-23). Oleh karena itu pendaftaran merek NWB oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat didasarkan pada iktikad tidak baik (*bad faith*) sebagaimana diatur pada Pasal 20 huruf (e) dan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ROMY SIANARYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali: **ROMY SIANARYO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>peninjauan kembali</u>	: Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt.Sus-HKI/2019